

한국가스공사 상임감사위원

권고

일련번호 제22-신규사업종합-02호

제목 ☹☹기지 냉열활용 데이터센터 사업 규제완화 추진 필요

소관부서 ○○○사업본부 ◆◆◆◆◆처

조치부서 ○○○사업본부 ◆◆◆◆◆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆처 ☹☹☹☹☹부는 「직제규정 시행세칙」에 의거하여 온실가스 감축 사업 등의 복합사업 개발·관리 및 사업계획 수립·이행 등의 업무를 담당하고 있으며, 2021.11. 9(화) ~ 2022. 2. 8(화) 까지 “LNG 냉열 활용 데이터센터 사업 타당성검토 용역(계약상대자 ○○○○○○, 준공금액 135,916천원)”을 통해 ☹☹기지 LNG 냉열을 활용한 데이터센터 사업의 기술성 및 경제성을 조사하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건축법」 제2조(정의) 및 동법 시행령 제3조의 5(용도별 건축물의 종류)에 따라 데이터센터는 방송통신시설에 해당되며, 「항만법」 제69조(입주자격)에 1종 항만배후단지의 입주자격에는 관할 항만을 이용하여 반입·반출되는 화물을 하역·운송·유통·판매·보관·전시하는 사업 또는 이를 지원하는 사업 등으로 규정하고 있다.

한편, 「행정규제기본법」은 불필요한 행정규제를 폐지하고 비효율적인 행정규제의 신설을 억제함으로써 사회·경제활동의 자율과 창의성을 촉진하여 국민의 삶의 질을 높이고 국가경쟁력이 지속적으로 향상되도록 함을 목적으로 제정되었고, 동법 제2조(정의) ①항 1호에 “행정규제란 국가나 지방자치단체가 특정한 행정 목적을 실현하기 위하여 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 것으로서 법령 등이나 조례·규칙에 규정되는 사항을 말한다”고 규정하고 있으며, 동법 제17조(규제 정비의 요청) ①항에서는 “누구든지 규제개혁위원회에 고시 등 기존규제의 폐지 개선을 요청할 수 있다”고 규정하고 있으며,

오오오오오에서는 「행정규제기본법」 제17조에 근거하여 대한민국 국민·기업·지자체 등 누구나 현장에서 겪는 규제애로를 건의하고, 정부로부터 답변을 받을 수 있는 국민참여형 규제건의 온라인 창구인 “규제개혁 신문고”를 운영 중에 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“LNG 냉열 활용 데이터센터 사업 타당성검토 용역”의 계약상대자인 ○○○○○○은 최종보고서에서 [그림]과 같이 ⊖⊖기지 인근 4곳의 후보지를 비교평가하며 4번 후보지인 ◎●신항배후단지에 대하여는 「제1종 항만배후단지 관리지침」 및 「◎●항 항만배후단지 개발계획」을 근거로 데이터센터가 포함된 방송통신시설의 경우 해당 지역에 건축이 가능한 유치시설에 해당되지 않아 아래 [표]와 같이 건축이 불가능한 부지로 분류하였으나,

토지비용 및 ⊖⊖기지와의 이격거리 등을 감안하면 4번 후보지인 ◎●신항배

후단지의 경제성이 우수할 뿐만 아니라, 오오오오오 확인 결과 「행정규제기본법」에 따라 규제완화의 여지가 불가능한 것만은 아닌 것으로 판단된다.

[그림] ☹☹기지 인근 데이터센터 사업후보지 위치도



[표] □□□□□□의 데이터센터 사업후보지 검토 결과

구분	공시지가	현재 활용내역	가능성	고객 인접순위
1번	334,500원/㎡	야구장	가능	4
2번	1,200,000원/㎡	기반시설 공사 중	가능	2
3번	3,180,000원/㎡	공터	판단 유보	1
4번	(추정)1,072,000원/㎡	☉☹신항 배후단지	불가능	3

※ ☹☹☹☹☹부 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆◆처 ☹☹☹☹☹부는 LNG냉열 활용 데이터센터 사업은 데이터센터 운영사를 포함한 컨소시엄 구성 또는 특수목적법인을 통하여 추진할 계획으로 컨소시엄 또는 특수목적법인을 통하여 규제완화 등 관련 업무를 검토할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆처장은 규제개혁 신문고에 항만법에서 규제하고 있는 입주기업의 자격요건에 대하여 개선을 건의하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

◆◆◆◆◆처 ○○○○○○부